



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di CATANZARO

COPIA
REG. GEN. 330
del 01/08/2022

AREA AMMINISTRATIVA N. 51 DEL 01/08/2022

OGGETTO :Adesione alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 9 - Lotto 11 Calabria" per la fornitura per l'anno 2022 di buoni pasto cartacei CIG:N. Z50368D6DC

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

RICHIAMATI:

gli artt. 45 e 46 del CCNL 14/09/2000;

il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2002 sottoscritto definitivamente in data 14/04/2003;

l'art. 11 del disciplinare relativo alle modalità di gestione delle presenze, assenze ed orario di lavoro del personale dipendente, che disciplina l'erogazione dei buoni pasto.

VISTO il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 da cui scaturisce l'obbligo, per le Amministrazioni dello Stato, di approvvigionarsi attraverso gli strumenti d'acquisto messi a disposizione da Consip;

VISTO l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52 del 07/05/2012, convertito in Legge 94/2012 che prevede l'obbligo per le altre Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 65/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

CONSIDERATO che in data 05/02/2016 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/12/2015 (pubblicato sulla G.U. serie Generale n. 28 del 04/02/2016), ai sensi del quale tutte le pubbliche amministrazioni, per il servizio di erogazione dei Buoni Pasto, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni/accordi quadro messi a disposizione da Consip;

DATO ATTO:

che è stata attivata, per la durata di 18 mesi a decorrere dal 21/05/2021, e potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, la Convenzione edizione 9, per il Lotto 11 Calabria, tra CONSIP e la Ditta aggiudicataria EP S.p.A (CIG 799008176C) con sede in Via Giuseppe Palumbo, 26 - 00195 ROMA (RM) che ha applicato uno sconto del 21,07% IVA esclusa sul valore nominale del buono pasto;

RITENUTO opportuno, in conformità alla normativa sopra richiamata, aderire alla convenzione di cui sopra, alle condizioni economiche previste per il lotto 11, con uno sconto del 21,07% sul valore nominale di €. 5,16 del buono pasto cartaceo;

ACCERTATO:

che il costo del buono pasto cartaceo del valore nominale di €. 5,16 decurtato dello sconto di €. 21,07%, sarà di € 3663,00+ IVA 4% pari ad € 3.809,52 per un fabbisogno stimato in n. di 900 buoni pasto da destinare ai dipendenti comunali aventi diritto;

CONSIDERATO che la spesa da autorizzare, al netto del ribasso d'asta offerto dalla ditta EP S.p.A in sede di gara, risulta essere pari a 3.809,52 IVA compresa per l'acquisto di n.900 buoni pasto cartacei;

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari, è stato acquisito da questo Ente, mediante richiesta all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il codice identificativo di gara (CIG) è il n. Z50368D6DC

PRESO ATTO della regolarità contributiva di cui al **DURC** relativo alla Ditta;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 in fase di predisposizione;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale della sottoscritta all'adozione del presente atto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il regolamento di contabilità adottato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 23/05/2017;

VISTO il D. Lgs. 163/2006;

VISTI gli artt. 45 e 46 del CCNL 14/09/2000;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria, da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto L.gs n. 267/2000;

DETERMINA

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

1 - di aderire alla convenzione Consip, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale denominata "Buoni pasto 9 - lotto 11 Calabria";

2 - che l'oggetto del contratto è costituito dalla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante l'approvvigionamento di n. 900 buoni pasto cartacei del valore nominale di €. 5,16;

3 - di affidare alla ditta EP S.p.A di Roma la fornitura di n. 900 buoni pasto cartacei per il personale dipendente per il prezzo sul singolo buono pasto del valore nominale di €. 5,16 applicando lo sconto del 21,07% e pari ad € 3.663,00 + iva al 4% per una spesa complessiva di € 3.809,52;

5 - di impegnare la somma complessiva di Euro 3.809,52 sul capitolo di spesa 28 impegno 121/2022 la somma di € 3.000,00 e sul cap. 28/2023 la somma di €. 809,52 , oggetto "Spese per il servizio mensa dei dipendenti comunali" del redigendo bilancio 2022/2024;

6 - di dare atto che il contratto intercorrente tra le parti si riterrà perfezionato con l'accettazione dell'Ordine di Acquisto e si provvederà alla liquidazione della somma con successivo atto, dopo l'avvenuta consegna della fornitura di che trattasi e a presentazione di regolare fattura.

Il Responsabile del Procedimento

La Responsabile dell'Area Amministrativa AA.GG.

F.to *Giuseppina RICCELLI*

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 01/08/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Pasquale Muccari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
121/2022	01/08/2022	3.000,00	28	2022
2/2023		809,52	28	2023

Data 01/08/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Pasquale Muccari

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal _____ al _____

L'Addetto alla pubblicazione

01 AGO 2022

